

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE FAJARDO

JUNTA DE PLANIFICACIÓN Parte Demandante	CIVIL NÚM. FA2025CV00667
vs.	SOBRE: INJUNCTION, CONSTRUCCIÓN SIN PERMISO
ANDRÉ JULIÁN GARCÍA URQUIZA Y/O LUIS BENABE CLASS Parte Demandada	RE: QUERELLA NÚM. 2022-SRQ-012134

MOCIÓN SOLICITANDO EXPEDICIÓN DE ORDEN Y CITACIÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la Parte Demandante por conducto de la representación legal que suscribe y muy respetuosamente, **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

1. La Junta de Planificación del Gobierno de Puerto Rico, (en adelante “La Junta”), presentó el recurso de epígrafe de conformidad con las disposiciones de la Ley 161 de 1 de diciembre de 2009, según enmendada, mejor conocida como la *Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico* (Ley Núm. 161-2009), la Ley 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, mejor conocida como la *Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico* (Ley Núm. 75), y los reglamentos promulgados en virtud de éstas.
2. En lo pertinente, el Artículo 14.1 de la Núm. Ley 161-2009, 23 L.P.R.A. § 9024, dispone lo siguiente:

La Junta de Planificación...podrá presentar una acción de *injunction, mandamus*, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado o de una construcción autorizada mediante permiso, para la cual no se hayan realizado los pagos correspondientes a aranceles, pólizas, arbitrios y sellos; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

....

Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V [sic] o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la

agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevare a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires.

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

...

3. De conformidad con lo antes expuesto, se solicita muy respetuosamente que se expida la Orden y Citación de vista de interdicto para el caso de epígrafe. *Se acompaña proyecto de orden y mandamiento.*

POR TODO LO CUAL, la Parte Demandante muy respetuosamente solicita a este Honorable Tribunal, que expida la Orden y Citación de vista, con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico a 2 de julio de 2025.

f/ Rocio Sáez Mangual
RUA Núm. 21053
PO Box 367957
San Juan, PR 00936
Tel. (939)-633-6550
rsaez@eragroupllc.com